

被害者参加に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 業務上過失致傷の罪の被害者は、同罪に係る被告事件の手續への参加を申し出ることができない。

イ. 被害者参加人は、公判前整理手続期日に出席することができる。

ウ. 被害者参加人による証人の尋問が許される事項は、情状に関する事項（犯罪事実に関するものを除く。）についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項に限られる。

エ. 被害者参加人による被告人に対する質問は、刑事訴訟法の規定による意見の陳述をするために必要があると認められる事項に限って許される。

オ. 被害者参加人による事実又は法律の適用についての意見は、犯罪事実の認定のための証拠とすることはできないが、刑の量定のための証拠とすることは許される。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

Na165	被害者参加	正答率
H26-35	正解	34%
	4	

ア 誤っている

316条の33第1項2号。同号は、業務上過失致傷罪（刑法211条前段）を被害者参加制度の対象事件としている。被害者参加制度は、犯罪被害者の刑事手続への参加を拡充するため、設けられた制度であることから、参加を認める必要性が高いと考えられる個人的法益に関する罪のうちの316条の33第1項各号に規定されたものが、対象事件とされている。

イ 誤っている

316条の34第1項。被害者参加人は、公判期日に出席することができる。もっとも、公判前整理手続期日への出席を定めた規定はなく、公判期日に公判前整理手続期日は含まれないので、被害者参加人は、公判前整理手続期日に出席することはできない。

ウ 正しい

316条の36第1項。被害者参加人による証人の尋問が許される事項は、情状に関する事項（犯罪事実に関するものを除く。）についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項に限られる。これは、被害者が情状に関する証人の証言内容を尋問したいという心情に配慮した上で、犯罪事実に関する尋問を許すと検察官の主張・立証と矛盾する尋問が行われて真相の解明が困難になることなどから、情状に関する事項に限って、証人尋問を認めたものである。

エ 正しい

316条の37第1項。裁判所は、意見の陳述をするために必要であると認める場合であって、審理の状況等から相当と認められる場合には、被害者参加人に質問を許すものとする。このように、必要と認められる場合に限って、被害者参加人の質問を認めたのは、被害者参加人の292条の2及び316条の38における意見陳述をより実質的かつ効果的なものにし、この質問が訴訟の経緯や結果と結び付く目的でなされる訴訟活動であることを明確にするためである。

オ 誤っている ★

316条の38第4項。316条の38第1項の規定における事実及び法律の適用に関する意見陳述は、証拠とはならない。よって、事実及び法律の適用についての意見は、犯罪事実の認定であるか刑の量定であるかにかかわらず、証拠とすることはできない。

以上により、正しい記述はウとエであり、したがって、正解は肢4となる。